SFRATTO SICURO
AVV. DANILO ANSALONE

GUIDA PER
IL PROPRIETARIO

LOCAZIONI A USO ABITATIVO · FASE DI CONVALIDA

Dallo sfratto alla convalida

che cosa accade, passo per passo

Una spiegazione chiara del procedimento che consente al proprietario di riottenere l'immobile: sfratto per morosità, licenza e sfratto per finita locazione, dalla preparazione dei documenti all'udienza davanti al giudice.

1 Verifica dei documenti
2 Intimazione
3 Notifica all'inquilino
4 Iscrizione a ruolo
5 Udienza
Convalida

INDICE

01 Il procedimento di convalida p. 2
02 Lo sfratto per morosità p. 3
03 La finita locazione p. 4
04 I documenti necessari p. 5
05 Intimazione e notifica p. 6
06 L'udienza p. 7
07 Termine di grazia e opposizione p. 8
08 Tempi, costi e fisco p. 9
09 Indicazioni pratiche p. 10
10 Glossario p. 11
11 Domande frequenti e contatti p. 12

01 · IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA

Uno strumento rapido per riavere l'immobile

Per ottenere la restituzione di un immobile dato in locazione, la legge mette a disposizione del proprietario un procedimento speciale, più rapido di una causa ordinaria: il **procedimento per convalida** (artt. 657 e seguenti del codice di procedura civile). Se l'inquilino non si oppone, di regola il giudice accoglie la richiesta già alla prima udienza.

Come funziona, in sintesi

Tramite l'avvocato, il proprietario fa notificare all'inquilino un'**intimazione**: l'atto con cui gli chiede di lasciare l'immobile e lo cita, cioè lo chiama, a comparire davanti al giudice in una data precisa. All'udienza, se l'inquilino non si oppone, il giudice **convalida**: conferma la richiesta con un'ordinanza che consente di ottenere la liberazione dell'immobile, se necessario con l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

TRE STRADE, A SECONDA DELLA SITUAZIONE

Sfratto per morosità

art. 658 c.p.c.

Quando: il contratto è in corso, ma l'inquilino non paga il canone o le spese a suo carico.

Obiettivo: sciogliere il contratto, liberare l'immobile e ottenere un ordine di pagamento dei canoni.

Licenza per finita locazione

art. 657, primo comma, c.p.c.

Quando: il contratto non è ancora scaduto e il proprietario può legittimamente impedirne il rinnovo, con una disdetta valida e nei termini.

Obiettivo: ottenere in anticipo il provvedimento, così da riavere l'immobile alla scadenza.

Sfratto per finita locazione

art. 657, secondo comma, c.p.c.

Quando: il contratto è già scaduto, il rinnovo è escluso, ma l'inquilino è ancora nell'immobile.

Obiettivo: ottenere il provvedimento che ordina il rilascio, cioè la restituzione, dell'immobile.

Solo immobili a uso abitativo

Questa guida riguarda le abitazioni. Per negozi, uffici e altri immobili a uso diverso valgono regole in parte differenti.

E dopo la convalida?

Precetto, ufficiale giudiziario e riconsegna delle chiavi sono spiegati nella guida «Dopo la convalida dello sfratto».

02 · LO SFRATTO PER MOROSITÀ

Quando l'inquilino non paga

Per le abitazioni, la legge stabilisce con precisione quando il mancato pagamento è abbastanza grave da giustificare la **risoluzione** del contratto, cioè il suo scioglimento (art. 5, legge 392/1978). Bastano importi contenuti.

IL CANONE

20 *giorni*

È sufficiente il mancato pagamento anche di **un solo canone**, trascorsi venti giorni dalla scadenza indicata nel contratto.

GLI ONERI ACCESSORI

2 *mensilità*

Le spese a carico dell'inquilino diverse dal canone, come quelle condominiali, rilevano quando l'importo non pagato **supera due mensilità** del canone.

UN ESEMPIO

1 — **5 marzo**
scade il canone di marzo, che non viene pagato

2 — **fino al 25 marzo**
i venti giorni di tolleranza previsti dalla legge

3 — **dal 26 marzo**
è possibile intimare lo sfratto per morosità

Come si calcola la morosità

Si contano solo le somme **già scadute** alla data dell'atto, togliendo gli eventuali pagamenti parziali.

Canoni e oneri accessori si indicano **separatamente**.

Il **deposito cauzionale** non si scala: l'inquilino non può usarlo per pagare i canoni.

Casa e somme, in un solo atto

Con l'intimazione lo Studio chiede anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni (art. 658 c.p.c.). In caso di convalida, il giudice emette così, insieme, il provvedimento sull'immobile e un ordine di pagamento per i canoni scaduti e per quelli che matureranno fino al rilascio.

La diffida, prima di agire

Lo Studio può inviare all'inquilino una **lettera di messa in mora**, cioè un sollecito formale a pagare entro un termine. Non è obbligatoria per lo sfratto, ma talvolta risolve la situazione senza giudizio e documenta la morosità.

03 · LA FINITA LOCAZIONE

Quando il contratto arriva a scadenza

Un contratto di locazione abitativa non termina da solo: se nessuno lo disdice nei modi e nei tempi di legge, si rinnova. La **disdetta** è la comunicazione con cui una parte dichiara di non voler rinnovare il contratto. Quando può essere data dipende dal tipo di contratto.

4 + 4 anni

Contratto a canone libero

Dopo i primi 4 anni il proprietario può negare il rinnovo solo per i motivi indicati dalla legge (per esempio destinare l'immobile a sé o a uno stretto familiare, oppure venderlo se non si possiedono altre abitazioni oltre alla propria), con almeno 6 mesi di preavviso e indicando il motivo, a pena di nullità. **Dopo 8 anni** è sufficiente una raccomandata inviata almeno 6 mesi prima della scadenza.

3 + 2 anni

Contratto a canone concordato

Dopo i primi 3 anni il contratto si proroga di diritto per altri 2, salvo disdetta per uno dei motivi previsti dalla legge. **Al termine dei 5 anni** occorre una raccomandata inviata almeno 6 mesi prima della scadenza; in mancanza, il contratto si rinnova.

breve durata

Contratti transitori e per studenti universitari

Sono legati a un'esigenza temporanea indicata nel contratto e cessano alla scadenza pattuita, purché siano stati stipulati nel rispetto dei requisiti di legge: in caso contrario possono essere ricondotti alla durata ordinaria.

PRIMA DELLA SCADENZA

Licenza per finita locazione

Si intima prima che il contratto scada, rispettando i termini di preavviso. Il giudice convalida subito, ma il rilascio potrà avvenire solo dopo la scadenza.

DOPO LA SCADENZA

Sfratto per finita locazione

Si intima quando il contratto è già scaduto e il rinnovo è escluso, per esempio grazie a una disdetta valida, ma l'inquilino non ha lasciato l'immobile.

⚠ **Il motivo della disdetta va rispettato**

Se il proprietario non destina l'immobile all'uso dichiarato entro 12 mesi dalla riconsegna, l'inquilino può chiedere di tornare nell'immobile oppure un risarcimento non inferiore a 36 mensilità di canone (art. 3, legge 431/1998).

Dopo la scadenza: l'indennità di occupazione

Finché resta nell'immobile, l'inquilino deve un importo pari al canone a titolo di indennità di occupazione (art. 1591 c.c.). Nelle ricevute va indicata questa causale, non «canone»: lo Studio Le suggerirà la formula da usare.

04 · I DOCUMENTI NECESSARI

I documenti e le verifiche necessarie

Un'intimazione solida parte da documenti completi: errori o lacune possono costringere a rinnovare la notifica e allungare i tempi. Ecco che cosa serve allo Studio e perché.

Contratto di locazione — Sempre

Con la ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Se il contratto non è registrato, va valutata la regolarizzazione prima di agire.

Certificato di residenza — Sempre

Indica dove l'inquilino risulta residente. Se è diverso dall'immobile, per prudenza lo Studio notifica l'atto a entrambi gli indirizzi. Può richiederlo lo Studio.

Prospetto dei mancati pagamenti — Morosità

Mese per mese, distinguendo canoni e oneri accessori e indicando gli eventuali pagamenti parziali, con le relative date.

Disdetta e prova di ricezione — Finita locazione

La lettera inviata all'inquilino e la ricevuta di ritorno della raccomandata, oppure la ricevuta di consegna della PEC.

Mandato e procura alle liti — Sempre

Il mandato regola il rapporto con lo Studio. La procura autorizza l'avvocato a rappresentarLa in giudizio e va firmata prima della notifica.

Documento e codice fiscale — Sempre

Del locatore o, se è una società, del suo legale rappresentante, con la visura camerale.

Comunicazioni con l'inquilino — Se presenti

Lettere, email e messaggi, compresa un'eventuale diffida: possono servire se l'inquilino contesta la richiesta.

Garanzie e deposito — Se presenti

Prova del deposito cauzionale versato ed eventuali fideiussioni o garanti indicati nel contratto.

Che cosa fa lo Studio con questi documenti

- ✓ Verifica che ci siano i presupposti per agire
- ✓ Calcola gli importi e individua il Tribunale competente
- ✓ Redige l'intimazione e gli atti collegati
- ✓ Cura notifica, deposito e udienza, e La aggiorna

05 · INTIMAZIONE E NOTIFICA

Intimazione, notifica e iscrizione a ruolo

Una volta verificati i documenti, il procedimento si avvia in quattro passaggi, tutti curati dallo Studio.

1

L'intimazione con citazione per la convalida

È l'atto che apre il procedimento. Contiene la richiesta del proprietario, i fatti su cui si fonda e la data dell'udienza, con gli avvertimenti che la legge impone di dare all'inquilino: tra questi, che può chiedere il **patrocinio a spese dello Stato**, cioè l'assistenza legale gratuita per chi ha un reddito basso (art. 660 c.p.c.).

2

La notificazione all'inquilino

L'atto viene consegnato ufficialmente all'inquilino dall'avvocato stesso, per posta o tramite PEC se l'inquilino ha un domicilio digitale nei pubblici elenchi, oppure dall'ufficiale giudiziario. Se l'immobile e la residenza non coincidono, lo Studio notifica a entrambi gli indirizzi. Se l'atto non viene consegnato nelle mani dell'inquilino, gli si invia anche un avviso con raccomandata.

3

Il termine per comparire

Almeno 20 giorni liberi

Tra la notifica e l'udienza devono trascorrere almeno venti giorni «liberi», cioè senza contare né il giorno della notifica né quello dell'udienza (art. 660 c.p.c.). Di norma lo Studio fissa l'udienza a circa 50 giorni dall'atto, per avere margine in caso di notifiche difficili.

4

L'iscrizione a ruolo

Prima dell'udienza lo Studio deposita in Tribunale, in via telematica, l'atto notificato e i documenti, pagando il **contributo unificato**, la tassa dovuta allo Stato per avviare un giudizio. Con questo deposito la causa viene registrata e assegnata a un giudice.

Nessuna pausa ad agosto

La sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto, non si applica a questa fase del procedimento.

Dal giorno della notifica

Ogni contatto dell'inquilino va riferito allo Studio: proposte, pagamenti o la consegna delle chiavi possono cambiare il corso del procedimento.

06 · L'UDIENZA

Che cosa può accadere davanti al giudice

All'udienza La rappresenta l'avvocato: la Sua presenza non è necessaria. L'inquilino può presentarsi personalmente, anche senza avvocato. A seconda del suo comportamento, gli scenari sono quattro.

A · NON SI PRESENTA O NON SI OPPONE

La convalida

Il giudice convalida con un'ordinanza esecutiva (art. 663 c.p.c.) e fissa la data per il rilascio (art. 56, legge 392/1978). Nello sfratto per morosità l'avvocato deve dichiarare che la morosità persiste; il giudice emette anche il decreto ingiuntivo per i canoni (art. 664 c.p.c.).

B · CHIEDE DI SANARE LA MOROSITÀ

Il termine di grazia

Solo nello sfratto per morosità di un'abitazione. L'inquilino può pagare subito tutto il dovuto oppure ottenere un termine per farlo: se paga, il contratto prosegue. I dettagli a pagina 8.

C · SI OPPONE

Provvedimenti provvisori

Il giudice non può convalidare, ma può ordinare comunque il rilascio in via provvisoria. La causa prosegue poi con il giudizio di merito, secondo il rito delle locazioni. I dettagli a pagina 8.

D · LA NOTIFICA NON È CERTA

Una nuova citazione

Se appare probabile che l'inquilino non abbia saputo dell'atto, il giudice ordina di notificarlo di nuovo e rinvia l'udienza (art. 663 c.p.c.). Per questo lo Studio cura con attenzione indirizzi e notifiche.

FINO A 6 MESI

Dopo la convalida

Il contratto è risolto (morosità) o cessato (finita locazione) e l'inquilino deve lasciare l'immobile entro la data fissata dal giudice: al massimo 6 mesi, 12 in casi eccezionali (art. 56, legge 392/1978). Nella licenza, non prima della scadenza del contratto. Se l'inquilino non lascia l'immobile, inizia la fase esecutiva.

07 · TERMINE DI GRAZIA E OPPOSIZIONE

Termine di grazia e opposizione

Il termine di grazia art. 55, legge 392/1978

Nello sfratto per morosità di un'abitazione, l'inquilino può **sanare la morosità**: pagare tutto il dovuto e conservare così il contratto.

IN UDIENZA
Può versare subito canoni e oneri scaduti, con interessi legali e spese liquidate dal giudice.

CON UN TERMINE
Se dimostra di essere in difficoltà, il giudice può concedergli fino a 90 giorni e rinviare l'udienza.

L'ESITO
Se paga tutto in tempo, il contratto prosegue. Se non paga, il giudice convalida lo sfratto.

3 volte al massimo in quattro anni: oltre questo limite la morosità non può più essere sanata, nemmeno pagando in udienza.

120 giorni, e fino a 4 volte, se il ritardo non supera due mesi ed è dovuto a difficoltà sorte dopo la firma del contratto (disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà comprovate).

L'opposizione dell'inquilino

Se l'inquilino contesta la richiesta, per esempio sostenendo di aver pagato o che la disdetta non è valida, il giudice non può convalidare. Può però adottare alcuni provvedimenti.

1. **Ordinare il rilascio in via provvisoria** (art. 665 c.p.c.), su richiesta dell'avvocato del proprietario, se le contestazioni non sono provate per iscritto e non vi sono gravi motivi contrari. L'ordinanza è subito esecutiva.
2. **Ordinare il pagamento delle somme non contestate** (art. 666 c.p.c.), entro un termine massimo di 20 giorni, se l'inquilino contesta solo l'importo. Se non paga, il giudice convalida.
3. **Disporre il mutamento del rito** (art. 667 c.p.c.): la causa prosegue come giudizio di merito, con il rito delle locazioni, nel quale si decide su tutte le contestazioni. Prima è obbligatorio tentare la **mediazione**, un incontro di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato, che deve essere avviata dal proprietario: in mancanza, la domanda diventa improcedibile.

Una fase distinta, una scelta Sua
Il giudizio che segue l'opposizione non è compreso nel mandato per la convalida. Lo Studio Le illustrerà condizioni e costi, e Lei potrà decidere liberamente come procedere.

08 · TEMPI, COSTI E FISCO

Quanto tempo, quanto costa

I tempi, se l'inquilino non si oppone

1. **Incarico e documenti** — pochi giorni per verifiche e atti
2. **Notifica** — l'udienza è fissata di norma a circa 50 giorni
3. **Udienza e convalida** — spesso nello stesso giorno
4. **Data del rilascio** — fissata dal giudice, fino a 6 mesi

In assenza di opposizione e di rinvii, la convalida può arrivare in circa due mesi dall'avvio. I tempi effettivi dipendono dal calendario del Tribunale e dalla regolarità delle notifiche.

Il compenso dello Studio

È fisso, indicato nel mandato, e matura solo quando si ottiene un risultato concreto: la convalida, il rilascio o un accordo con l'inquilino. L'assistenza nella fase esecutiva è compresa senza onorari aggiuntivi. È escluso l'eventuale giudizio di opposizione.

Le spese vive

Sono i costi materiali del procedimento, distinti dal compenso. Sono a Suo carico, al costo effettivo e senza ricarichi.

- Contributo unificato
- Marca da bollo
- Notifiche
- Copie

Le spese del procedimento

Con la convalida il giudice pone di regola le spese a carico dell'inquilino. Il loro recupero effettivo dipende però dalla sua solvibilità, cioè dalla presenza di redditi o beni su cui agire.

ART. 26 TUIR

Le imposte sui canoni non incassati

Per le abitazioni, i canoni non percepiti non concorrono al reddito se la mancata riscossione risulta dall'intimazione di sfratto per morosità o da un'ingiunzione di pagamento; se in seguito vengono incassati, andranno dichiarati. L'intimazione ha quindi anche un effetto fiscale: ne consegni copia al Suo commercialista.

09 · INDICAZIONI PRATICHE

Come comportarsi durante il procedimento

Tra l'incarico e l'udienza, alcuni comportamenti del proprietario possono rafforzare la sua posizione, altri indebolirla. Queste sono le indicazioni dello Studio.

Da fare

1. **Trasmettere allo Studio** ogni comunicazione dell'inquilino: messaggi, lettere, proposte.
2. **Comunicare ogni pagamento** ricevuto, anche parziale: in udienza l'avvocato deve dichiarare con esattezza la morosità residua.
3. **Usare nelle ricevute la causale** indicata dallo Studio, per esempio «indennità di occupazione» dopo la scadenza.
4. **Conservare** contratto, ricevute, estratti conto e corrispondenza.
5. **Avvisare subito** lo Studio se l'inquilino lascia l'immobile o offre le chiavi.

Da evitare

1. **Cambiare la serratura, entrare** nell'immobile o interrompere le utenze: anche chi ha ragione rischia una denuncia.
2. **Firmare accordi**, nuovi contratti, proroghe o rinunce senza averli sottoposti allo Studio.
3. **Rilasciare ricevute generiche** dopo l'intimazione o dopo la scadenza del contratto, senza averne parlato con lo Studio.
4. **Discutere la causa** con l'inquilino o inviargli dichiarazioni scritte sulla procedura.
5. **Accettare le chiavi senza verbale** di riconsegna: in seguito sarebbe difficile contestare danni o beni lasciati.

IN SINTESI

Ogni contatto con l'inquilino può influire sul procedimento. In caso di dubbio, senta prima lo Studio.

10 · GLOSSARIO

Le parole del procedimento

I termini tecnici che troverà negli atti e nelle comunicazioni dello Studio, spiegati in breve.

Contributo unificato
La tassa dovuta allo Stato per avviare un procedimento giudiziario.

Convalida
Il provvedimento con cui il giudice conferma la licenza o lo sfratto e ordina il rilascio dell'immobile.

Disdetta
La comunicazione con cui una parte dichiara di non voler rinnovare il contratto alla scadenza.

Indennità di occupazione
La somma, pari al canone pattuito, dovuta fino alla riconsegna dall'inquilino che resta nell'immobile dopo la fine del contratto, salvo il maggior danno (art. 1591 c.c.).

Intimazione
L'atto notificato all'inquilino con cui si chiede il rilascio e lo si cita a comparire davanti al giudice.

Iscrizione a ruolo
Il deposito dell'atto e dei documenti in Tribunale, che registra la causa e la assegna a un giudice.

Licenza per finita locazione
L'intimazione notificata prima della scadenza, per ottenere il rilascio al termine del contratto.

Locatore e conduttore
Il locatore concede l'immobile in locazione, di norma è il proprietario; il conduttore è l'inquilino.

Mediazione
Il tentativo di conciliazione davanti a un organismo di mediazione accreditato, obbligatorio se, dopo l'opposizione, il giudice dispone il mutamento del rito.

Morosità
Il mancato pagamento del canone o degli oneri accessori nei termini previsti.

Oneri accessori
Le spese a carico dell'inquilino diverse dal canone, come quelle condominiali.

Opposizione
La contestazione con cui l'inquilino si oppone alla richiesta del proprietario, di regola all'udienza di convalida.

Patrocinio a spese dello Stato
L'assistenza legale gratuita per chi ha un reddito non superiore alla soglia di legge.

Procura alle liti
L'atto con cui il cliente autorizza l'avvocato a rappresentarlo in giudizio.

Sfratto
L'intimazione di rilascio per morosità, oppure per finita locazione dopo la scadenza del contratto.

Termine di grazia
Il periodo concesso dal giudice all'inquilino in difficoltà per pagare il dovuto e conservare il contratto.

11 · DOMANDE FREQUENTI

Le risposte ai dubbi più comuni

? L'inquilino ha pagato dopo aver ricevuto l'intimazione. Che cosa succede?

Lo comunichi subito allo Studio. Se l'inquilino paga tutto il dovuto, compresi interessi e spese liquidate dal giudice, la morosità è sanata e lo sfratto non può essere convalidato. Un pagamento parziale non sana la morosità: il procedimento prosegue per la parte residua, che l'avvocato dichiara in udienza.

? E se l'inquilino lascia l'immobile prima dell'udienza?

La restituzione deve risultare da un verbale di riconsegna, che lo Studio predispone. Il procedimento sull'immobile si chiude, mentre resta possibile agire per i canoni non pagati.

? Il contratto non è registrato. Posso agire lo stesso?

La mancata registrazione crea problemi seri, ma in molti casi una registrazione tardiva consente di regolarizzare il contratto. Lo Studio valuta la situazione prima di qualsiasi iniziativa.

? Ho letto di procedure più rapide in arrivo. Riguardano il mio caso?

Il disegno di legge sul rilascio degli immobili, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2026, è all'esame del Senato e prevede procedure più rapide per i casi di morosità, finita locazione e occupazione senza titolo. Non è ancora in vigore: oggi valgono le regole descritte in questa guida.

SFRATTO SICURO

Lo Studio La assiste *in ogni fase.*

Dalla verifica dei documenti alla convalida e, se necessario, nella fase esecutiva fino alla riconsegna delle chiavi, senza onorari aggiuntivi per l'esecuzione. Restano a Suo carico solo le spese vive, senza ricarichi.

CONTATTI

Avv. Danilo Ansalone
Via F.P. Volpe n. 2
84122 Salerno

Tel. 089 0978260
Cell. 328 948 0142
consulenza@daniloansalone.it
sfrattosicuro.it

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e descrive il procedimento in termini generali, secondo la normativa vigente a ottobre 2026. Ogni pratica presenta peculiarità proprie: per il Suo caso fanno fede le indicazioni dello Studio.